

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/3051

הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון – קביעת ערובה חלף מעצר), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 240 בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 240, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"ב(1) לא יורה שופט על הארכת מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של מעצר פתוח או בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה."
בסעיף 243(ב) לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(1)" ובסופו יבוא:
"ב(2) לא ייתן שופט פקודת מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של מעצר פתוח או בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של הנאשם פחותה.".
2. תיקון סעיף 243 א בסעיף 243(א) לחוק העיקרי, המילים "על מי שחוק זה חל עליו לפי סעיפים 6, 7, 8(2), 8(3) או 11" – יימחקו.

דבריו הסבר

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996 (להלן – חוק המעצרים), קובע כי שופט לא יורה על מעצרו של חשוד או של נאשם אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד או הנאשם פחותה. כלומר, אם קיימת חלופת מעצר נאותה שממלאת גם היא את מטרת המעצר.

חוק השיפוט הצבאי המסדיר את סמכויות שוטרים צבאיים ובתי הדין הצבאיים ליתן פקודת מעצר ולהורות על הארכת מעצר, אינו כולל בחובו הוראות דומות בדבר העדפת חלופת המעצר שפגיעתה בחירות החשוד או הנאשם פחותה, מקום שהדבר אפשרי. עוד קובע החוק כי הסמכות להורות על שחרור בערבות, בסעיף 243 א לחוק השיפוט הצבאי, מוקנית ביחס למי שאינו חייל בשירות סדיר או מילואים, כגון מי שחדל מלהיות חייל, מי שנמסר לו נשק מטעם הצבא, אזרח עובד צה"ל ואיש מילואים שאינו בשירות. לצד זאת, חוק השיפוט הצבאי כולל חלופה של "מעצר פתוח", במסגרתה החייל החשוד או הנאשם

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

מרותק לבסיסו חלף שהייה בבית מעצר צבאי.

היעדר סמכות להורות על שחרור חייל חשוד או נאשם בערבות פוגע בזכויותיהם של חיילים לעומת אזרחים בכך שמונע מהם חלופת מעצר גמישה ומשמעותית. קיום חלופת מעצר זו היה מוסיף כלי חשוב בידי בתי הדין הצבאיים, לצד הסמכויות להורות על מעצר ועל מעצר פתוח שלא תיפגענה, והיה מאפשר להם גמישות רבה יותר במקרים המתאימים לשחרר חיילים בערבות חלף בחירה בכלי פוגעני יותר כמעצר או מעצר פתוח לשם הבטחת מטרות המעצר, כפי שהם נדרשים לעשות כיום.

לפיכך, מוצע לתקן את סעיפים 240 ו-243 לחוק השיפוט הצבאי ולהוסיף הוראה דומה להוראה הקבועה בחוק המעצרים בדבר העדפת חלופת מעצר שפגיעתה בחירות החשוד או הנאשם פחותה, בין אם מעצר פתוח או קביעת ערובה או תנאי ערובה. זאת, בדומה להצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 68) (סמכויות מעצר ועיכוב), התשע"ב-2012, שביקש לקבוע הוראות דומות. עוד מוצע להרחיב את תחולת סעיף 243א בדבר שחרור בערבות כך שיחול גם ביחס לחיילים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/23/2231) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/24/443). הצעת החוק זהה לפ/24/443 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)